

מסורת הש"ס

^(א) מיר יט. כב., (ג) [שס], (א) [דף קכג.], (ד) [דף קכא.], (ס) [נמנמר ל.],

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הפּר לה בעלה והיא לא ידעה כו' דהא אמרינן במסכת מיר (א) [דף קכג.], (ב) ד"ה ואי אמרת וכו' לשאיה מתענה אמאי אינה סופגת אע"ג דהפר לה תספוג הא הו גמי יין דוג ותרנן דומיא כ"ל: (ג) ד"ה אין איה וכו' והכי איתא התם האומר הריני מיר: (ד) ד"ה מביאה חטאת העוף וכו' דכיון דמפר לה בעלה הוי כמי מירות דבי מפר לה בעל אוי וכו' קא יויק מוהא דבעל מינא כ"ל ומינא דלילוי נמקח: (ה) ד"ה וחסאת העוף אחי מינא משום דחסאת על הספק כלומר חוס להביא ולא כלום וכו' גמי על הספק דאימור צערה כ"ל ודכ"א:

גליון הש"ס

בחר"ן ד"ה ולמא וכו' לאו דוקא. וכן לעיל דף מז ע"ב אמר רבא דלמא למתלה ועיין מהדסי רשב"א חולין דף לג ע"ב ד"ה דלמא וכתשבת רשב"א מימן תשי"ז:

פירוש הרא"ש

הרי זו סופגת את הארבעעים. משנה שניה לזריכה הוא ונזכיר צניע למידק דבעל מיגו גיין משעת הפרה ואילן ויوسف קיימא ארשא אע"פ שהפר לה סופגת את הארבעים על מה שעשתה קודם הפרה מה שאין כן בהפרת חסד ודמי לה לעולם בעל מיעקר קא עקר ולא קיימא סיפא ארשא ואנז דנצי למתי סיפא אינה סופגת קמי רישא סופגת: אינה סופגת את הארבעים. דהפרה בלא ידעתה הויא הפרה: ודלמא ביין דאית לה צערא הפר לה בוי. ואי ודלמא לאו דוקא אלא דודאי דינא הכי כיון דאוי מפר שאינה מתענה לא הפר לה על זג ותרנן שאינה מתענה בהם ואמאי מירה היא לוג ותרנן ואמאי

אינה סופגת הארבעים על טומאת מת: אין נזירות לחצאין. כשאמרה הריני מירה תל עליה כל דין נזירות וכשאמר מופר ליכי מופר הכל ולא דמי לנדרה דשמי ככרות דכשני מדרים דמו: הא קרבן לחצי נזירות איבא. אם נדרה נזירות והפר לה לטוק חמשה עשר יום הכי גמי שביאי קרבן טהרה על חצי נזירות שעבר או אם נעטמא קודם הפרה שביאי קרבן טומאה דהכי משמע לישנא דרב יוסף מדקאמר אין נזירות ולא קאמר אין קרבן לחלצין: האשה שנדרה בניזיר ובטבמא. והפרישה בהמה לאשם דמיר טמא מביא אשם וטמא העוף ועולה קודם שיחלץ למנות נזירות טהרה: מביאה חטאת העוף. כיון מיר טמא תימא אמאי נקט והפרישה בהמה ואמאי לא פ"י גמי מה יעשה בה: ואי אמרת אין קרבן אחצי נזירות אמאי מביאה חטאת העוף על טומאה. כיון שהפר לה: אלא באי יש קרבן אחצי נזירות ג' בהמות בעיא לאתווי. אם לא נעטמא כדיו מיר טהור שביאי חטאת עולה ושלמים והכא שנטמאת מביא כל קרבנות טומאה: וחטאת העוף דמתיא משום דחטאת העוף בא על הספק. ביולדת שהפילה ואינה יודעת מה הפילה אם נפל הפילה ומייתת בקרבן או רוח הפילה ופטורה מביאה חטאת העוף מספק להכשיה בקדשים ואינה נאכלת ונזכיר מייתי לה מקראי הלכך הכי גמי נקל חייבו להביא חטאת העוף וגם בעיא כפרה כרבי אלעזר הקפר דאמר מיר חוטא הוא הכי מפרש ליה בניזיר: מביאה חטאת העוף על הספק. דפרישית ומשמע דהנזירות מופר וטומאת לעומא למנים מדקמני

רש"י

הפר לה בעלה והיא לא ידעה כו'. (א) ואמאי אינה סופגת אע"ג דהפר לה תספוג דהא אמרינן במס' מיר צפרק מי שאמר הריני נזיר(ג) אישה הפרס וה' יסלח לה כאלה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכמוצ מדבר שהיא זריכה סליחה וכפרה דקסבר בעל מיעקר עקר: ואי

אמרה מפר למתענה ואין מפר לשאינה

מתענה. (ב) הא הוי גמי יין זג ותרנן דומיא דשמי ככרות דמתענה ליין ואין מתענה לוג ותרנן ואמאי קמני אינה סופגת את הארבעים דמשמע דמפר לה מכל וכל: **דלמא מיין דאיום לה צערא.** דאית ציה משום עיניו הוא דהפר לה ולא מוג ותרנן אלא מדקמני אינה סופגת ש"מ דמיפר לה גמי מוג ותרנן בזהא הפרה דיין וקשיא לר' יוחנן: **אין נזירות לחלצין.** כדאמרינן צפ' הריני מיר מן הגרוגרות (מיר יא.) והכי (א) הוא אומר הריני מיר על מנת שאהא שותה יין ומטמא למתים הרי זה מיר ואסור בזבון ומפרש צברייתא מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה הכא גמי כי מפר לה בעלה מפר הכל: **אמר ליה אביי הא קרבן לחצי נזירות איכא.** בתמיה. דאי אמר הריני חצי מיר מביא חצי קרבן והא קיימא לא דלא אשכחן נזירות לפלגא אלא אי לרבנן הוי מיר גמור ואסור מכל אי לר"ש דפליג עלייהו לא הוי מיר כלל דאמר אינו מיר עד שזיר מכוון ואי בעית למימר דיש קרבן לחצי נזירות אמינא גמי דיש נזירות לחלצין אפילו נענין מלקות ואיכא לפרוכיה גמי

כדמעיקרא: **מביאה חטאת העוף.** היום ואינה זריכה להביא עולת העוף. והתם מפרש בגמ' למאי הלכתא מביאה חטאת העוף טפי מחטאת בהמה: **מביאה חטאת העוף.** משום נזירות שעשתה קודם שהפר לה בעלה דכיון דמפר (ו) בעלה הוה כחצי נזירות דלילוי כי מפר בעל אינו מפר אלא מה שעמיד לצא אצל מעיקרא אינו מפר דקודם הפרה דנקאי קאי. והתם במסכת מיר(י) קא דייק דבעל מיגו גיין והיכא דהפר לה וגמלאו דזכרים שעשתה קודם הפרה שנטמאת למתים סופגת את הארבעים: **וחטאת העוף.** אהכי מתיא (ס) דמשום הכי אינה זריכה להביא ולא כלום דהא הפר לה אלא משום דר' אלעזר הקפר דאמר הנזיר מביא חטאת על שזיער עצמו מן היין ומביאה זו חטאת העוף גמי: **על הספק.** דאמור צערה עצמה מן היין מתחלת הנזר עד שעת הפרה דאשכחן דחטאת העוף אחיא גמי על הספק דיולדת שהפילה ואין ידוע מה הפילה אם חתיכה אם ולד מביאה חטאת העוף והואיל דאשכחן בעלמא דחטאת העוף בזה על הספק הכא גמי מתיא היא חטאת העוף: **האשה שנדרה בניזיר כו'.** אהכי קאמר דלמא מיין דאית לה צערא וכו' דלא אפשר למידק כדדייקינן לעיל: דלמא

הספק גמי בזה ואינה נאכלת אחיא גמי לחצי נזירות: **אישיביה.** לר' יוחנן פריך דאמר אין מפר לשאין מתענה: **האשה שנדרה בניזיר** ונטמאת ואח"כ **הפר לה בעלה אין מביאה עולת העוף.** דאין קרבן לחצי

ואלו נדרים פרק אחד עשר נדרים

ר"ן

פג.

י' א מיי' פ"יב מה' נדרים הל' יח סגמ לאון רמב: יח ב מיי' פ"א מהל' נזירות הל' ט סגמ עשין קבי: י"ב ג מיי' שס פ"ח הל' יח: ב ד מיי' פ"ט מהלכות נזירות הל' ט: **בא** ה מיי' שס הל' יא [שני מלי'מן]:

תוספות

האשה שנדרה בו סופגת בוי. בניזיר (דף סא:) מפרש למאי אלתירין ונצי למישפט מיניה דלפילו הפר לה שוב סופגת משום דבעל מיגו מהפריה ואילן ושעת הפריה היתה מירה ולוקח גמי לאחר שהפיר: דייבמא ביין וכו'. דלמא לאו דוקא אלא כלומר דחאי לה הפר לה מתרנן וגו' דלוי מופר לשאינו מתענה ותספוג ארבעים: שהרי אין נזירות לחצאין. כשאמרה הריני מירה קבלה עליה כל דיני נזירות ובאומרנו מופר לך הפר הכל דודאי לעיל כשאמר מופר לך הואיל ופרישה שני ככרות בשני מדרים דמו: הא קרבן לחצי נזירות איבא. בתמיה [גמין] שנדרה בניזירות ל' יום והפר לה בע"ז ימים ה"ג שביאי אחר ההפרה קרבנות מיר טהור ואם נעטמא בתוך הנזירות קודם ההפרה שביאי קרבן טומאה דהכי משמע ליה לישנא דרב יוסף אין נזירות ולא אמר אין קרבן: **אלא אבר אביי אין נזירות ואין קרבן** לחצאין. כיון שפר חצי נזירות נתבטל [כולה ואין] מביאה קרבן לחצי נזירות שמתה הואיל שנתבטל מכאן ואילך אע"ג דודאי לוקח בשתיית יין קודם הפרה דלא היתה מירה: האשה שנדרה בניזיר ונטמאה והפרישה בהמה לאשם והפר לה בעלה מביאה חטאת העוף כדיו מיר טמא מביאי אשם ועולת העוף וטמאת העוף ואינה מביאה עולה העוף ואינה מביאה עולה העוף מפרש טעמא וקשה לענין מה נקט והפרישה בהמה ולמה לא פירש אחר שהפרישה מה יעשה בה: ואי אמרת אין קרבן לחצי נזירות אמאי מביאה חטאת עוף אלא ש"מ דיש לה"מ דהא על כרחך אין קרבן לחצי נזירות דהא

אמר פ"ד דמיר (דף סא:) האשה שנדרה בניזיר והפר לה בעלה אם שלו היתה בהמה תלך ותרעה בעדר ואם משלה היתה חטאת תמות עולה תקרב עולה שלמים יקרבו שלמים אלאמא חטאת תמות דאין קרבן לחצי נזירות וליכא למימר דהתם בניזיר טהור והכא בניזיר טמא דבמקור דמתינן לקרבנות טהור: **אלא באי יש קרבנות** לחצי נזירות איבעי ליה לאתווי חטאת עולה ושלמים. אם לא נעטמא והכא שנטמאה איבעי לאתווי אשם עולת העוף וטמאת העוף: **אלא אין קרבן** לחצי נזירות וחטאת העוף דביתיי משום דחטאת העוף בא על ספק. אין קפידא אש מביאתו הלכך הזקיקו שביאי חטאת העוף דלאמר בגמלא פ"ד דמיר (דף כג) כדרכי אלעזר הקפר דמיר חוטא ונצי כפרה: מיתביי האשה בו ואין מביאה עולת העוף. דאין קרבנות לחצי נזירות דחטאת העוף דלמי על הספק מייתי בדמתרצין ומשמע ליה דנזירות מופר מכאן ואילך לגמרי ומותרת לעומא למתים מדנקטו ונטמאת ואחר כך הפר לה משום שאם נעטמאת אחר שביאי אפילו חטאת העוף לא מייתי: ואי אמרת כו' מטומאת מת נלית לה צערא! לא הפר לה ותהא אסורה גם אחר ההפרה לעומאה ואי קשיא אמאי אין משני אין נזירות לחלצין דמשנינן לעיל ושמא לעיל היינו גבי חרנן דאי אפשר לנזירות בלא איסור חרנן אכל אפשר לנזירות בלא איסור טומאה הלכך טומאה יש לו דין צפ"ע והוי מיר מטומאה לחודה אכל מ"מ קשה מבדחיתא דלעיל דאיירי בטומאה מצי למיפריך:

הרי זו סופגת אם הארבעים. מפרשינן במסכת נזיר (כא.) דמשום גררא דסיפא נקטה: **דלמא מיין דאיום לה צערא הפר לה וכו'.** והאי דאמר' דלמא *לאו דווקא דלפילו הפר לה כהדיא מוג ותרנן לר' יוחנן דאמר [פג:] אין מפר לשאין מתענה לא מהני משום טעמא דכתיבנא: **וספגוג אם הארבעים.** ואם איתא דהכי הוא ה"ל לתנא לאשמועינן דך רבותא דלפי' הפר לה בעלה סופגת ואפילו בזג ותרנן: **אמר רב יוסף אין נזירות לחלצין.** דכיון דלא משכחת נזירות שלא יחול אף על זג ותרנן כי אמר רחמנא יפרני(ס) דמשמע כוליה על כרחין אפילו על זג ותרנן קאמר: **אמר ליה אביי הא קרבן לחצי נזירות איכא.** בתמיה. דמדקאמר' אין נזירות לחלצין ולא קאמר' אין חלצין בניזירות משמע דבניזירות עצמו הוא דליכא חלצין הא יש קרבן לחצי נזירות כגון שנדרה ונמתה ט"ו יום והפר לה בעלה ונמלא מבתול ט"ו יום הבאים אצל ט"ו יום שמתה כבר לא נעקרו דקיימא לן צפרק מי שאמר הריני מיר (מיר כג.) דבעל מיגו גיין ומתמה אביי היאך תביא קרבן על מקצת מנין: **אלא אמר אביי אין נזירות לחלצין ואין קרבן לחלצין.** כי היכי דאין נזירות לחלצין שאי אפשר להפר מקצתו דהיינו יין ותאסר עדיין בזג ותרנן הכי גמי אין קרבן לחלצין דכל שהפר לה הבעל בתוך מנין נזירותה ונתבטל מנין אומן ימים הבאים שוב אינה מביאה קרבן בשביל מקצת מנין נזירות שמתנה כבר שלא אמרה תורה

להביא קרבן לחלצין אלא על מנין נזירות שלם: **מיסיבי האשם שנדרה בניזיר והפרישה בהמה.** כלומר שנטמאת כבר קודם הפרשתה של בהמה דכיון דקמני מביאה חטאת העוף ממילא משמע דנטמאה שאין מיר מביא חטאת העוף אלא על עסקי טומאה והא דקמני והפרישה בהמה היינו לאשם שכן מיר טמא מביא בהמה לאשם ולרבותא נקטה לומר שאע"פ שהפרישה בהמתה קודם הפרה אפי' הכי אין מביאה עולת העוף משהפר לה ואי אמרת אין קרבן לחצי נזירות שמתנה כבר שכיון שלא השלימה מנין שלם אף מה שמתנה לא חשיב ולא מקרי נזירות אם כן אמאי מביאה חטאת העוף על טומאה שאירעה לה והא לא מקריא נזירות כלל: **אלא מאי יש קרבן לחצי נזירות שלם בהמות בעיא לאסויי.** אם לא נטמאת דהיינו חטאת עולה ושלמים והשתא שנטמאת יש לה להביא אשם ועולת העוף וחסותא העוף אי גמי אפי' נטמאת בעיא לאסויי שלם בהמות דכיון דבעל לאו מיעקר עקר אלא מיגו גיין מהפרה ואילך נמלא דחצי מנין נזירות שמתנה במקומו עומד ואי סלקא דעתך יש קרבן לחצי נזירות היה לה להביא קרבנות של נזירות דטהרה אחר שחטבר כדאמרינן בנטמא אחר מלאת: **משום דחטאת העוף אחיא על הספק.** וכיון דקיל כולי האי דעל מנין של נזירות דכיון דהפר לה בטלו כל דיני נזירות מכאן ואילך:

מטומאת